



PUTUSAN
Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (desain industri/desain tata letak sirkuit terpadu/paten/merek/hak cipta) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **S. RUDY WIJAYA**, bertempat tinggal di PRM. Sunset Garden Kavling C1, Jalan Pura Mertasa, RT 000, RW 000, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Denpasar, Provinsi Bali;
2. **PT KARYA MITRA SEJIWA**, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berkedudukan di Jalan Teuku Umar, Nomor 296, Pemecutan Klod, Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang diwakili oleh Direktur, S. Rudy Wijaya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si. dan kawan-kawan, Para Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum NJI Paina & Rekan, beralamat di Jalan Kebagusan 3, Nomor 47C, RT 10, RW 05, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

WILLY SUWITO, bertempat tinggal di Jalan Gempol Asri V, Nomor 11, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H., CCL., Advokat dan Konsultan Hukum pada Igor & Co *Patent & Law Firm*, beralamat di Jalan *Outer Ringroad*, Nomor 32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2023;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8 – 9, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, yang diwakili oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniaman Telaumbanua, S.H., M.Hum., dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Susanti, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek TIK-TOK yang didaftarkan oleh Tergugat, Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/Jasa: 37, memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek TIK TOK milik Penggugat I;
3. Menyatakan Tergugat beriktikad tidak baik dalam melakukan permohonan merek TIK-TOK, Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/Jasa: 37;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan merek TIK-TOK, Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/jasa: 37, yang didaftarkan oleh Tergugat, dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret TIK-TOK, Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/jasa: 37, dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mengabulkan pendaftaran merek TIK TOK, Nomor Permohonan: JID2020049458, Tanggal Penerimaan 29 Agustus 2020, milik Penggugat I;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.740.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 87/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 87/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tertanggal 22 Desember 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merek TIK-TOK yang didaftarkan oleh Tergugat (Termohon Kasasi), Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/jasa: 37, memiliki persamaan pada pokoknya keseluruhan dengan Merek TIK-TOK milik Penggugat I (Pemohon Kasasi);
3. Menyatakan Tergugat (Termohon Kasasi) beriktikad tidak baik dalam melakukan permohonan merek TIK-TOK, Nomor Pendaftaran

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/jasa: 37;

4. Menyatakan merek TIK-TOK, Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/jasa: 37, yang didaftarkan oleh Tergugat (Termohon Kasasi), dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk dan taat pada putusan dalam perkara ini dengan mencoret TIK-TOK, Nomor Pendaftaran IDM000687305, Tanggal Permohonan 16 Maret 2016, Kelas barang/jasa: 37, dalam Berita Resmi Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk mengabulkan pendaftaran merek TIK-TOK Nomor Pendaftaran JID2020049458, tanggal penerimaan 29 Agustus 2020, milik Penggugat I (Pemohon Kasasi I);
7. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) dan Turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) untuk membayar perkara yang timbul atas gugatan ini;

Subsidiar:

Apabila *Judex Juris* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 4 Januari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kewenangan untuk pembatalan merek terdaftar merupakan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dari Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan kewenangan untuk memutuskan permohonan pendaftaran merek bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga melainkan kewenangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Bahwa proses yang disebutkan terakhir telah dilalui dengan adanya putusan “ditolak” sedangkan putusan yang sudah dinyatakan ditolak tidak dapat dianulir untuk dikabulkan oleh institusi yang sama (Turut Tergugat) dan kewenangan untuk menganulir putusan penolakan tersebut adalah kewenangan komisi Banding Merek, bukan kewenangan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat) yang telah menjatuhkan putusan tersebut, maka tepat pertimbangan *Judex Facti* permohonan petitum poin 6 tersebut terbukti Penggugat I telah mencampuradukkan kewenangan Pengadilan Niaga, kewenangan Turut Tergugat dan kewenangan Komisi Banding Merek, sehingga gugatan Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: S. RUDY WIJAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **S. RUDY WIJAYA** dan 2. **PT KARYA MITRA SEJIWA** tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2023